



T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mersin Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü

Sayı : E-70291665-641.03.01.04-4877258
Konu : Tapusuz Taşınmaz Bildirimi Hakkında

08.07.2026

MERSİN MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Mersin Kadastro Müdürlüğünün bila tarih ve 21114188 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı ekindeki excel sayfasında bildirilen dava dosyalarından; bakmakla görevli olduğum Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesine ait dosyalara ilişkin istenilen bilgiler iş bu yazı ekindeki evrakla sunulmaktadır.

Ekte sunulan evrakın ilgide kayıtlı yazı doğrultusunda Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Av. Murat ELÇİ
Muhakemat Müdür V.

Ek: Dava Safahat Bildirimi (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: F4AF4284-A187-4328-AAB5-2E1D7F09B1F5

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/hmb-ebys>

Adres: Kültür Milliye Cad. Mersin Defterdarlığı Kat:16

Telefon: (324)337 42 37

Faks: (324)337 42 41

KEP Adresi : hazinevemaliye@hs01.kep.tr

Bilgi için: Seval TOZAR
Hazine Avukatı



Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/912 Esas sayılı dosyasında mahkeme ile yapılan görüşmede; Hazine taraf olmayıp davanın Geri Alım Hakkına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Davada Gelir İdaresi Feri Müdahildir. Dosya Avukatlığımız Metop kayıt sisteminde de bulunmamaktadır.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/323 Esas Mersin İli Toroslar İlçesi Darıseki Mahallesi 724 parsel. Dosya İşlemden Kaldırılmış.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/426 Esas Mersin ili Mezitli ilçesi Kuyuluk köyü 1978 ve 1979 nolu parseller. Derdest

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2026/75 Esas Mersin İli Bahçe Mahallesi 93 Pafta 845 Ada 1 ve 2 nolu parseller. Derdest

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/404 Esas Mahkeme ile yapılan görüşmede; dosyanın şahıslar arasında görülmekte olan Tapu İptal Tescil Davası olduğu öğrenilmiştir. Hazine taraf değildir. Dosya Avukatlığımız Metop kayıt sisteminde de bulunmamaktadır.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/357 Esas Mersin ili Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi 206 ada 1 parsel- Davanın Reddine Karar

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/512 Esas Mersin İli Toroslar Tırtar Mahallesi 26 pafta 1259, 1260, 1261, 1264-1270 ve 1312 ada parsel sayılı taşınmazlar. Derdest. Hazine tarafından Kayyım aleyhine açılan GAİPLİK VE TESCİL DOSYASI.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/179 Esas Mahkeme ile yapılan görüşmede; dosyanın şahıslar arasında görülmekte olan Tapu İptal Tescil Davası olduğu öğrenilmiştir. Hazine taraf değildir. Dosya Avukatlığımız Metop kayıt sisteminde de bulunmamaktadır.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2026/5Esas Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Bekirde Mah., Araca Mevkii'ndeki, 95 nolu tapulama parselinin yenileme 113 ada, 63 batı kadastro sınırı ile sulama arki arasında kalan ortalama bir dönümlük taşınmaz, DERDEST

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/144 Esas Mahkeme ile yapılan görüşmede; dosyanın şahıslar arasında görülmekte olan Tapu İptal Tescil Davası olduğu öğrenilmiştir. Hazine taraf değildir. Dosya Avukatlığımız Metop kayıt sisteminde de bulunmamaktadır.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/268 Esas Mahkeme ile yapılan görüşmede; dosyanın şahıslar arasında görülmekte olan Tapu İptal Tescil Davası olduğu öğrenilmiştir. Hazine taraf değildir. Dosya Avukatlığımız Metop kayıt sisteminde de bulunmamaktadır.

Mersin Kadastro Mahkemesi 2026/9 Esas Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Korucak (Körüstan) Mahallesi, 101 ada 24 parsel ile 136 ada 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar. Dava Orman Kadastrosuna İtiraz Davası. DERDEST

Mersin Kadastro Mahkemesi 2026/65 Esas Mersin İli, Mezitli İlçesi, Sarılar Mahallesi 102 ada 11 parsel, 119 ada 3 ve 4 parseller ile 146 ada 1 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar Dava 22/A uygulama Kadastrosuna İtiraz Davasıdır. Derdest



T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mersin Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü

Sayı : E-70291665-641.03.01.04[641.03.01.04]-4879022

09.07.2026

Konu : Tespit Dışı yerlerin Tescil İşlemleri Hk. (11.
AHM dosyaları Hk.)

MERSİN MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Mersin Kadastro Müdürlüğünün 08.07.2026 tarihli ve E-40519554-170.06-21114188 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile eki listede yer alan mahkeme adı ve esas numarası belirtilen dosyalarda, davalı bulunan alanların bilgileri istenilmektedir.

Görevlendirme gereğince takibimde bulunan 11 Asliye Hukuk Mahkemesi dosyaları incelenmiş olup, 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/460 E. 2026/113 E. 2026/4 E. 2026/11 E. 2024/153 E. sayılı dosyalar Müdürlüğümüzce takip edilen dosyalardan olmadığından bilgi verilememektedir.

Listede yer alan ve Müdürlüğümüzce takip edilen dosyalardan;

11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/163 E. sayılı dosya; Mersin ili, Mezitli İlçesi, Takanlı Köyü 115 ada 28,29,30 parsel sayılı taşınmazla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası olduğu,

11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/439 E. sayılı dosya; Mersin ili, Bağlarbaşı köyü, 101 ada, 69 parsel sayılı taşınmazla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası olduğu,

11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/138 E. sayılı dosya; Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Camilii Mahallesi 159 ada, 24 parsel sayılı taşınmazla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil davası olduğu,

11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/66 E. sayılı dosya; Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Yaka Köyü, Komşu Hamurlu Köyü yakını tapulama birlik sınırlarına göre İlk Tesis Yaka Köyü 100 Nolu DSİ Kamulaştırma kapalı kanal yeri parseli ile Homurlu köyünün batıdan yaka köyü ile tapulama birlik sınırı olan Drenaj kanalı arasında üçgen şeklinde kalan 25.389,00 M2 lik bir alan tapulamada parse numarası verilmeden tespit dışı kalmış olup, söz konusu alanın Hazine adına tescilli için açılan dava olduğu anlaşılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Av. Eda SUCU
Hazine Avukatı





T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mersin Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü

Sayı : E-70291665-641.03.01.04[641.03.01.04]-4879738

09.07.2026

Konu : Tespit Dışı Yerlerin Mahkeme
Bilgileri(Mersin 7.ASHM ve Mersin 6.SHM
Dosyaları Hakkında)

MERSİN MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Mersin Kadastro Müdürlüğünün 08.07.2026 tarihli ve E-40519554-170.06-21114188 sayılı yazısı.

Mersin Kadastro Müdürlüğünün ilgi sayılı yazı ilşe ekli listede adı geçen mahkeme ve esas numaralı dosyaların dava konusu taşınmazlar hakkında bilgi istenilmektedir.

Müdürlüğümüzün görevlendirmesi gereğince Mersin 7.Asliye Hukuk ve 6. Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafınca takip edilmekte olup, yazı ekinde yer alan 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/186e., 2022/166e., 2026/141e., 2021/138e., 2023/592e., 2023/117e.,2024/380e., 2025/61e.,2026/123e., 2023/630e.,2026/15e.,2023/604e., 2025/286e. ve 2024/288e. sayılı dosyalar Müdürlüğümüzce takip edilmediğinden bilgi verilememiştir.

Ekli listede yer alan ve Müdürlüğümüzce takip edilen dosyalardan;

7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/56e. sayılı dosya; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mah. 257 ada 8 ve 5 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil,

7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/384e. sayılı dosya; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mah.1682,1684, 1686,1687 nolu parseller ve 340 ada 3 parsel numaralı taşınmazlarla ilgili imar ihyaya dayalı tapu iptal ve tescil,

7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/192e. sayılı dosya; Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü 4434 parsel numaralı taşınmazla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil,

7.Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/249e. sayılı dosya; Mersin ili, Yenişehir İlçesi, Çiflik Mah. 683 parsel numaralı taşınmazla ilgili zilyetliğe dayalı tapu iptal ve tescil,

6.Sulh Hukuk Mahkemesi 2026/420e. sayılı dosya; Mersin ili, Mezitli İlçesi. Akarca Mah. 104 ada 2 parsel numaralı taşınmazla ilgili zilyetliğin tespiti ve korunması,

davaları olduğu anlaşılmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Fatma AYIRTMAN
Hazine Avukatı





T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mersin Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü

Sayı : E-70291665-641.03.01.04-4880967
Konu : Tapusuz Taşınmaz Bildirimi Hakkında

17.07.2026

MERSİN MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Mersin Kadastro Müdürlüğünün bila tarih ve 21114188 sayılı yazısı.

* İlgide kayıtlı yazı ekindeki excel sayfasında bildirilen dava dosyalarından; Mersin 12. ve 13. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile 2. ve 7. Sulh Hukuk Mahkemelerine ait dosyalara ilişkin istenilen bilgiler iş bu yazı ekindeki evrakla sunulmaktadır.

Ekte sunulan evrakların ilgide kayıtlı yazı doğrultusunda Mersin Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Av. Murat ELÇİ
Muhakemat Müdür V.

Ek:
1 - 12. ve 13. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile 2. ve 7. Sulh Hukuk Mahkemelerine ait Dava Safahat Bilgileri
2 - Mahkeme Listesi (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 7D1F7C6E-2875-4A43-930F-E906213C186C

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/hmb-ebys>

Adres: Kuayı Milliye Cad. Mersin Defterdarlığı Kat:16

Telefon: (324)337 42 37

Faks: (324)337 42 41

KEP Adresi : hazinevemaliye@hs01.kep.tr

Bilgi için: Serap
ÖZKARAMAN
Muhasebe Uzmanı



Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2025/421	Dosya bizde yok
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/532	Davacıyız Duruşması 17/09/2026
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2019/383	Davalıyız 17/07/2026 Duruşması
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/556	Dosya bizde yok
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2020/129	Dosya bizde yok
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2025/280	Dosya bizde yok
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/87	Davalıyız Duruşma günü bekleniyor
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/112	Dosya bizde yok
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/483	Davalıyız Duruşması 22/09/2026
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/113	Dosya bizde yok
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/191	Dosya bizde yok
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/181	Dosya bizde yok
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/361	Dosya bizde yok
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/217	Davacıyız duruşma günü bekleniyor
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/289	Davalıyız duruşma günü bekleniyor
Mersin 7. Sulh Hukuk Mahkemesi	2024/430	Davalıyız 15/08/2026 Duruşması

Mersin 7. Sulh Hukuk Mahkemesi	2025/1077	Dosya birde yok
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi	2022/2200	Davacıylz duruşması 16/12/2026

Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2025/421	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/532	DAVACIYIZ. DURUŞMASI 17/09/2026
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2019/383	DAVALIYIZ DURUŞMASI 12/11/2026
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/556	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2020/129	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2025/280	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/87	DAVALIYIZ DURUŞMA GÜNÜ BEKLENİYOR.
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/112	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/483	DAVALIYIZ DURUŞMASI 22/09/2026
Mersin 12. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/113	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/191	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/181	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/361	DOSYA BİZDE YOK
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/217	DAVACIYIZ DURUŞMA GÜNÜ BEKLENİYOR.
Mersin 13. Asliye Hukuk Mahkemesi	2026/289	DAVALIYIZ DURUŞMA GÜNÜ BEKLENİYOR.
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi	2022/2200	DAVACIYIZ DURUŞMASI 16/12/2026
Mersin 7. Sulh Hukuk Mahkemesi	2024/430	DAVALIYIZ DURUŞMASI 15/09/2026
Mersin 7. Sulh Hukuk Mahkemesi	2025/1077	DOSYA BİZDE YOK

T.C.
MERSİN
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

ESAS NO : 2022/2200 Esas

CELSE NO : 9

CELSE TARİHİ : 08/07/2026

HAKİM : Melek Serap ÇUHADAROĞLU 189666

KATİP : Şerife GÜMÜŞ 46652

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Seval Tozar duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Davalı Adem Özdemir hakkında çıkartılan yurtdışı tebligatının tebliği için Adalet bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne yazılan müzekkereye cevap var, evrakların usulüne uygun düzenlenmediğinden iade edildiği görüldü.,

Mersin 10. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılan müzekkereye cevap var, 2025/321 esas sayılı dosya suretinin gönderildiği incelenmesinde dosyanın istinaf incelemesinde olduğu görüldü.

Davalı Şerife Demir ve Yılmaz Buluk'a usulüne uygun tesligatların yapıldığı görüldü.

Davalı Mahmut Kaya'ya yurtdışı tebligatının tebliği için Londra Başkonsolosluğu 'na yazılan müzekkereye yanıt verildiği, yurt dışı tebligatının yapıldığı görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı 'na yazılan müzekkereye cevap verildiği, hava fotoğraflarının gönderildiği görüldü.

Davacı vekilinden soruldu : eksik hususlar giderilsin dedi.

Dosya incelendi.

G.D:

1-Mersin 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/321 esas sayılı dosyasının istinaftan dönüşünün beklenilmesine,

2-Adalet Bakanlığı 06/04/2026 tarihli yazı cevabında belirtilen eksiklikler giderilerek davalı Adem Özdemir adına yurt dışı tebligatı yapılması için yeniden yazı yazılmasına,

Bu nedenle duruşmanın 16/12/2026 günü saat 09:21 bırakılmasına karar verildi.

08/07/2026 09:32:14

Katip 46652

se-imzalı

Hakim 189666

se-imzalı



2022/2200

Dava
Dilekçesi

DAVACI : Maliye Hazinesi

VEKİLİ : Av. Kutbettin ASLAN-Hazine Avukatı MERSİN

DAVALILAR : 1-Kadastro Müdürlüğü MERSİN

2-İljal SEVER Ali Kızı (TC:34789572106) Parmakkurdu Mah.Parmakkurdu Küme evleri No:384 Akdeniz/MERSİN

3-Mustafa ÇELİK Hasan Ali oğlu (TC:33739607110) Parmakkurdu Mah.Parmakkurdu Küme evleri No:326 Akdeniz/MERSİN

4-Hasan Ali ÇELİK Molla Mehmet oğlu (TC:33733607338) Mahkemece tespit edilecek mernis adresine tebligat yapılmak üzere)

5-Teslime GÖK Molla Mehmet kızı (TC:33721607784) (Mahkemece tespit edilecek mernis adresine tebligat yapılmak üzere)

6-Zeynep GÖZÜKELEŞ Mustafa kızı (Adres ve kimlik bilgileri yargılama esnasında tespit edilmek üzere)

7-Elif ; Mustafa kızı (Adres ve kimlik bilgileri yargılama esnasında tespit edilmek üzere)

8-Durmuş TOK Mustafa oğlu (Adres ve kimlik bilgileri yargılama esnasında tespit edilmek üzere)

10.000 TL
DAVA KONUSU : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Parmakkurdu Mah.109 Ada 171 parsel numaralı taşınmaza ilişkin olarak Kadastro Kanunun 41.maddesi uyarınca yapılan düzeltmenin iptali isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :Öncelikle tapu kaydında ve askı ilan cetvelinde adres ve TC kimlik bilgilerine ulaşamayan tapu kayıt maliklerinin adres ve TC kimlik bilgilerinin de Mahkemece tespit edilerek mernis adreslerine dava dilekçesinin tebliğini talep ediyoruz. Davanın esasına gelince;

1-İlimiz Akdeniz İlçesi Parmakkurdu Mahallesi 109 Ada 171 parsel numaralı taşınmazın mülkiyeti Maliye Hazinesine aittir.Parmakkurdu Mahallesi tapulama çalışması 1977 yılında takeometrik yöntemle yapılmış olup ,850 parsel 22/a çalışması sonrası 109 Ada 171 Parsel, 11.100 m2 olarak tescil edilmiştir.

2-Parmakkurdu mahallesinde 2013 yılında yapılan 22/a çalışmasında 109 Ada 171 parselin yüzölçümü 11.354,54 m2 olarak düzeltilmiş,ancak 41.madde uygulamasıyla yüzölçümü 10.705,14 m2 olarak

değişmiştir.

3-Kurumumuz teknik elemanlarınca yapılan ve dilekçemiz ekinde sunulan teknik rapordan da anlaşılacağı üzere;3402 sayılı Kadastro Kanunun 41.maddesine göre yapılan uygulamayla yapılan işlemin ölçü, hesap, sınırlandırma ve tersimat hatalarının düzeltilmesi işlemi yapılmaktadır.Ancak bu işlemde 109 Ada 171 ve 167 parsellerin ortak sınır hattı paftasına göre fazlaca batıya kaydırıldığı ayrıca 109 ada 170 ve 167 parsellerin ortak sınır hattının da hatalı çizildiği raporla tespit edilmiştir.Böylece 109 ada 171 parselde yüzölçümün düşmesine sebep olunmuştur.Hatalı ve amacına aykırı yapılan bu işlemin iptalini isteme zorunluluğu doğmuştur.

KANITLAR :13.09.2020 tarihli teknik rapor ,düzeltme krokisi,teknik hatalar düzeltme formu,askı ilan cetvelleri,keşif,tanık ve her türlü yasal kanıt.

YASAL NEDENLER : Kadastro Kanunu,MK, HUMK ve ilgili yasalar.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerle;

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Mersin İli Akdeniz ilçesi Parmakkurdu Mahallesi 109 Ada 171 parselde yapılan ve kurumumuza 09.09.2022 tarihinde tebliğ edilen Kadastro Kanunu 41.maddeye dayanılarak hatalı ve amacına aykırı yapılan düzeltmenin iptaline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla dilerim.03/10/2022


Ay. Kutbettin ASLAN
Hazine Avukatı

EK:

1-13.09.2022 atirhli rapaor

2-Düzeltme krokisi

3-Teknik hatalar düzeltme formu

4-Askı İlan Cetvelleri

RAPOR

İlgi : Mersin Kadastro Müdürlüğünün 9.9.2022 tarih ve 6068868 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıda, İlimiz, Akdeniz İlçesi, Parmakkurdu Mahallesiinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Madde uygulaması yapıldığı belirtilmiştir.

41 uygulamasına Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 109 ada 171 parsel ile şahıs mülkiyetindeki 109 ada 167 ve 109 ada 170 parseller girmiştir.

Parmakkurdu Mahallesi tapulama çalışması 1977 yılında takeometrik yöntemle yapılmıştır. 850 parsel, 22a sonrası 109 ada 171 parsel, 11 100 m² yüzölçümü ile tescil edilmiştir. Pafta örneği Ek 1'dir.

Parmakkurdu Mahallesiinde 2013 yılında 22a çalışması yapılmıştır. 109 ada 171 parsel 11 100 m² iken 11354.54 m² yüzölçümü olarak düzeltilmiştir. Pafta ve askı ilanı cetvelleri Ek 2a-b-c'dir.

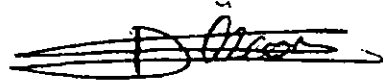
41 düzeltmesi ile 11354.54 m² yüzölçümü, 10705.14 m² olarak değişmiştir. Ek 3a-b. Genel olarak 11 100 m² yüzölçümü, 10705.14 m² olarak değişmiştir.

22a çalışması yapılırken pafta çizimi hatalı yapılmış, 109 ada 167 parsel aleyhine sehven çizim yapılmıştır. Takeometrik yöntemle yapılan çalışma ve ardından planimetre ile yapılan alan hesabının hatalı olma olasılığı yüksektir.

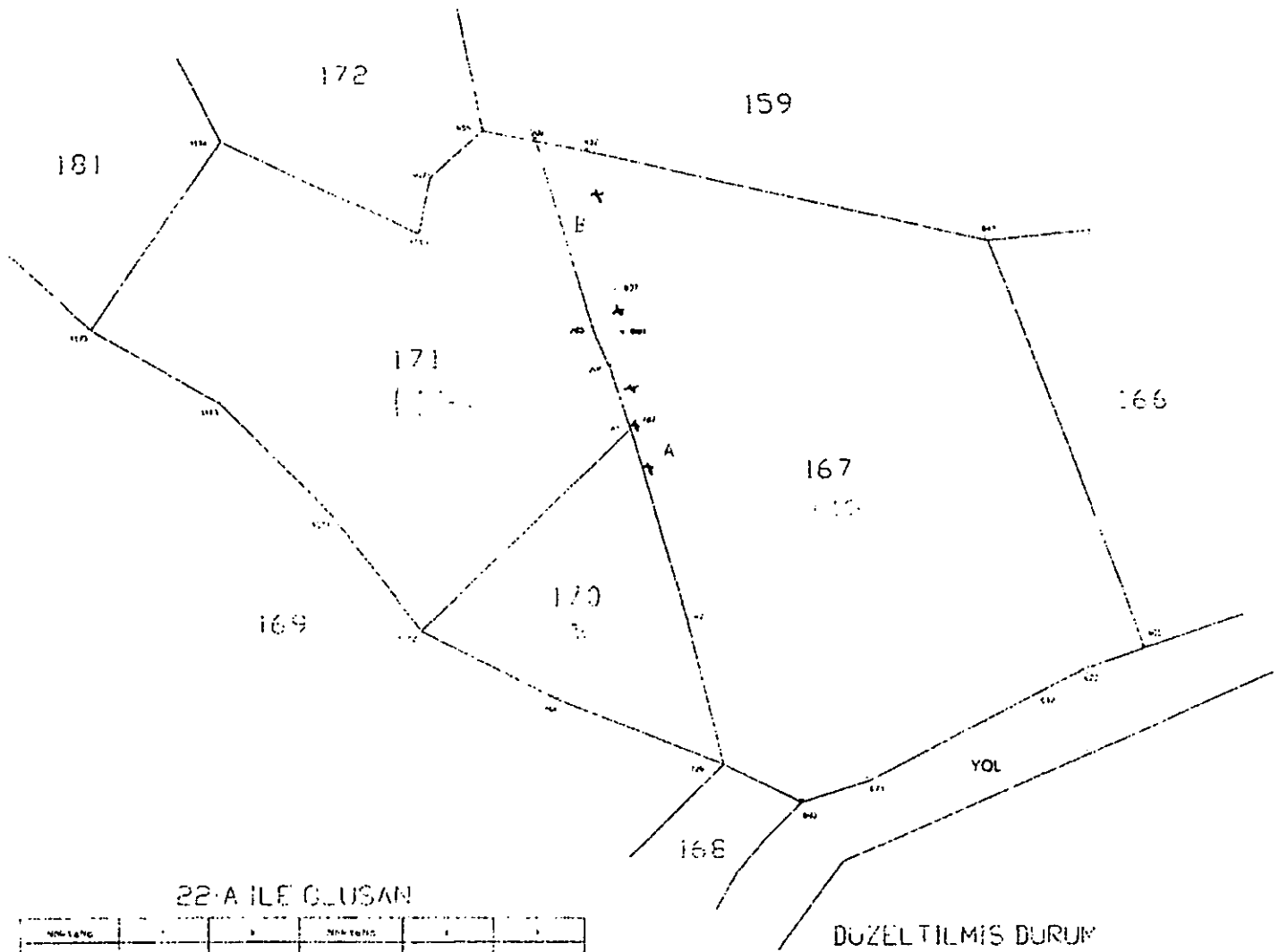
41 düzeltmesi ile yapılan işlem; ölçü, hesap, sınırlandırma ve tersimat hatalarının düzeltilmesi işlemidir. Ancak, bu işlemde 109 ada 171 ve 167 parsellerin ortak sınır hattı paftasına göre fazlaca batıya kaydırılmıştır. Ayrıca 109 ada 170 ve 167 parsellerin ortak sınır hattı da hatalı çizilmiştir. Yapılan işleme itiraz edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Bilgilerinize arz ederim.

Ekler : 6 sayfa.



Denizhan ÖZCAN
Mersin Milli Emlak Daire Başkanlığı
Harita ve Kadastro Mühendisi



22-A İLE GLUSAN

NO	YOL	YOL	YOL	YOL	YOL
159	301518 243	4094721 372	4094721 372	301518 243	4094721 372
160	301405 544	4094709 382	4094709 382	301405 544	4094709 382
161	301444 719	4094686 346	4094686 346	301444 719	4094686 346
162	301405 278	4094690 704	4094690 704	301405 278	4094690 704
163	301278 172	4094803 152	4094803 152	301278 172	4094803 152
164	301269 152	4094852 336	4094852 336	301269 152	4094852 336
165	301241 352	4094861 327	4094861 327	301241 352	4094861 327
166	301221 602	4094724 246	4094724 246	301221 602	4094724 246
167	301221 364	4094754 187	4094754 187	301221 364	4094754 187
168	301271 146	4094956 759	4094956 759	301271 146	4094956 759

NO	YOL	YOL	YOL	YOL	YOL
159	301518 243	4094721 372	4094721 372	301518 243	4094721 372
160	301405 544	4094709 382	4094709 382	301405 544	4094709 382
161	301444 719	4094686 346	4094686 346	301444 719	4094686 346
162	301405 278	4094690 704	4094690 704	301405 278	4094690 704
163	301278 172	4094803 152	4094803 152	301278 172	4094803 152
164	301269 152	4094852 336	4094852 336	301269 152	4094852 336
165	301241 352	4094861 327	4094861 327	301241 352	4094861 327
166	301221 602	4094724 246	4094724 246	301221 602	4094724 246
167	301221 364	4094754 187	4094754 187	301221 364	4094754 187
168	301271 146	4094956 759	4094956 759	301271 146	4094956 759

DUZELTİLMİŞ DURUM

NO	YOL	YOL	YOL	YOL	YOL
159	301518 243	4094721 372	4094721 372	301518 243	4094721 372
160	301405 544	4094709 382	4094709 382	301405 544	4094709 382
161	301444 719	4094686 346	4094686 346	301444 719	4094686 346
162	301405 278	4094690 704	4094690 704	301405 278	4094690 704
163	301278 172	4094803 152	4094803 152	301278 172	4094803 152
164	301269 152	4094852 336	4094852 336	301269 152	4094852 336
165	301241 352	4094861 327	4094861 327	301241 352	4094861 327
166	301221 602	4094724 246	4094724 246	301221 602	4094724 246
167	301221 364	4094754 187	4094754 187	301221 364	4094754 187
168	301271 146	4094956 759	4094956 759	301271 146	4094956 759

NO	YOL	YOL	YOL	YOL	YOL
159	301518 243	4094721 372	4094721 372	301518 243	4094721 372
160	301405 544	4094709 382	4094709 382	301405 544	4094709 382
161	301444 719	4094686 346	4094686 346	301444 719	4094686 346
162	301405 278	4094690 704	4094690 704	301405 278	4094690 704
163	301278 172	4094803 152	4094803 152	301278 172	4094803 152
164	301269 152	4094852 336	4094852 336	301269 152	4094852 336
165	301241 352	4094861 327	4094861 327	301241 352	4094861 327
166	301221 602	4094724 246	4094724 246	301221 602	4094724 246
167	301221 364	4094754 187	4094754 187	301221 364	4094754 187
168	301271 146	4094956 759	4094956 759	301271 146	4094956 759

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DUZELTİLMİŞ SINIR
HATALI SINIR

[Handwritten signature]

T.C.
MERSİN
12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2019/383 Esas

CELSE NO : 25

CELSE TARİHİ : 02/04/2026

HAKİM : Duygu GÜDER 194169

KATİP : Hatice AK 135572

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Vekili Av. CANSU MELEK KORKMAZ , duruşmaya katıldı., Davalı/Vekili , duruşmaya katılmadı. Açık yargılamaya devam olundu.

Açık duruşmaya devam olundu.

Uyap üzerinden yapılan sorgulamada Mersin 1 Asliye hukuk mahkemesinin 2020/322 esas sayılı dava dosyasının halen istinafta olduğu, geçen celsenin ara kararı uyarınca sehven bekletici yapılan dosyanın 2022/312 olarak yazıldığı anlaşıldı.

Davacı vekilinden soruldu: dosya sonucu beklenilsin dedi.

Davalı vekilinden soruldu:

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.:

1-Mersin 1 Asliye hukuk mahkemesinin 2020/322 esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesinin beklenilmesine

2-Davalı Sayım Girişken in vefat ettiği anlaşıldığından davacı vekiline veraset ilamını sunmak ve mirasçılarını dahil etmek üzere yetki ve önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine

Bu nedenle duruşmanın 14/07/2026 günü saat 09:30 bırakılmasına karar verildi. 02/04/2026 09:11:12

Katip 135572

 e-imza 

Hakim 194169

 e-imza 



12-ASHM
2019/383
D.D.

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
-TEDBİR TALEPLİDİR-

DAVACILAR : Bereket Eski Mirasçıları;

1-Armağan Eski(T.C:18422097126)

Merkez Mah. 52030Sk. No:60 Mezitli/MERSİN

2-Rebia Eski(T.C:18425097062)

Merkez Mah. 52030Sk. No:60 Mezitli/MERSİN

3-Taygun Eski(T.C:18416097354)

Merkez Mah. 52030Sk. No:60 Mezitli/MERSİN

4- Efkân Eski(T.C:18413097418)

Merkez Mah. 52030Sk. No:60 Mezitli/MERSİN

VEKİLİ : Mahanoğlu Avukatlık Ortaklığı (Adres antettedir.)
Av. Arzu GÜNAY

DAVALILAR : 1-Maliye Hazinesi (Mersin Defterdarlığı)

2-Sayım Girişken(T.C:15005231366)

Eski Mezitli Mah. 61570 Sok. No:6(Müstakil ev) Mezitli/ MERSİN

KONU : 2/B tapulu parselin beyanlar hanesinde yazılı bulunan kullanıcı adının iptali ve müvekkillerin adına tescili hakkında.

DAVA DEĞERİ: 10.000,00-TL

AÇIKLAMALAR :

Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Köyü 1105 Ada 1 Parsel, Kadastro Kanunu'nun Ek-4. Maddesine göre yapılan yenileme kadastro ile Hazine adına tapuya tescili yapılan taşınmazın tapu beyanlar hanesinde zilyedi Sayım Girişken'dir.

Müvekkillerin murisi işbu taşınmazın zilyetliğini devralmıştır. Davalı yan, Mersin 2. Noterliği 16.07.2012 tarihli ve 13548 yevmiye numaralı "**Muvafakatname**" ile müvekkillerin murisine taşınmazın kendi adına alımı için, Milli Emlak Müdürlüğü'ne satış talebinde bulunmasına rıza göstermiştir.(EK-1)

Müvekkillerin murisi işbu muvafakatnameye istinaden 16.07.2012 tarihinde Ziraat Bankası Mersin İstiklal Cad. Şubesine Mersin Mal Müdürlüğü lehine 2000TL "**başvuru bedeli**" yatırmıştır.(EK-2) Yine aynı tarihte 6890 Evrak No ile T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü "**2B taşınmazları doğrudan satın alma başvuru belgesi**" alınmıştır. (EK-3)

İşbu taşınmazın zilyetliği ve kullanımı 16.07.2012 tarihinden beridir müvekkillerinin murisindedir. Müvekkilin murislerinin işbu taşınmaza ilişkin Akdeniz Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi vardır.(EK-4) İşbu taşınmazın kullanımına ilişkin ÇKS kaydı vardır.(EK-5)

Taşınmaz taşlık olduğu için daha iyi ürün elde etmek adına müvekkillerin murisi 2015 yılında 200 küsür kamyon kırmızı toprak döktürmüştür.(EK-6-fatura) Ayrıca ileride sorun yaşanmaması adına dava konusu yerin haritası çizdirilmiştir.(EK-7 harita)

Davalı yanın Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Köyü 1105 Ada 1 Parselin zilyetliğini devrettiği ve taşınmazın müvekkillerin murislerinin kullanımında olduğu sabittir.

İşbu parselin tapusunun beyanlar hanesindeki kullanıcı adının iptali ile müvekkillerimin hisseleri oranında adlarının tapuların beyanlar hanesine kullanıcısı olarak yazılarak tesciline karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER :

- 1- Mezitli İlçesi Mezitli Köyü 1105 sayılı 2B parselin beyanlar hanesi kayıtlarını gösteren tapu kaydı, yenileme 2/B tutanakları ve ekleri, krokileri.(**celbini talep ederiz**)
- 2- Mersin 2. Noterliği 16.07.2012 tarihli ve 13548 yevmiye numaralı Muvafakatname(**EK-1**)
- 3- 16.07.2012 tarihinde Ziraat Bankası Mersin İstiklal Cad. Şubesine Mersin Mal Müdürlüğü lehine 2000TL başvuru bedeli makbuzu(**EK-2**)
- 4- Ödeme belgeleri(**EK-9**)
- 5- 6890 Evrak No ile T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü "2B taşınmazları doğrudan satın alma başvuru belgesi"(**EK-3**)
- 6- Akdeniz Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi, ÇKS kaydı(**EK-4,5**)
- 7- Toprak döküldüğüne ilişkin 054225 seri nolu fatura(**EK-6**)
- 8- Faturalar
- 9- Dava konusu taşınmazın müvekkilin kullanımında olan 3000m² yeri gösteren Aplikasyon Krokisi(**EK-7**)
- 10- 17.07.2012 tarihli sözleşme örneği(**EK-8**)
- 11- Keşif, bilirkişi, tanık, yemin, isticvab ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntısı ile açıklandığı üzere;

1- Ön inceleme tensibiyle dava sonuçlanıp karar infazına kadar, dava konusu Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Köyü 1105 Ada 1 Parsel sayılı 2/B parseli olan taşınmazın 6292 sayılı kanuna göre davalı veyahut 3. Kişiler adına, tapudan mülkiyet devrinin önlenmesine **tedbir kararı verilmesine** ve Mersin Defterdarlığı Milli Emlak ve Mezitli Tapu Müdürlüklerine bildirilmesine,

2- Hazine adına tapulu, Mersin İli Mezitli İlçesi Mezitli Köyü 1105 Ada 1 Parsel sayılı 2/B parselinin beyanlar hanesinde yazılı olan Sayım Girişken kullanıcı adının iptali ile Müvekkil; Rebia Eski'ye ¼ miras payı oranında, Armağan Eski'ye ¼ miras payı oranında, Taygun Eski'ye ¼ miras payı oranında, Efkan Eski'ye ¼ miras payı oranında adlarının tapuların beyanlar hanesine kullanıcısı olarak yazılarak tesciline,

3- Yargılama ve avukatlı ücretlerinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.13.12.2019

DAVACILAR VEKİLİ
Av. Arzu GÜNAY

T.C.
MERSİN
12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2024/532 Esas

CELSE NO : 5

CELSE TARİHİ : 04/06/2026

HAKİM : Duygu GÜDER 194169

KATİP : Hatice AK 135572

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Vekili Av. ZÜMRÜT BAŞKAN BAŞAR , duruşmaya katıldı., Davalı/Vekili , duruşmaya katılmadı. Açık yargılamaya devam olundu.

Mahalli bilirkişilerin kollukça hazır edildiği anlaşıldı.

Ön inceleme duruşmasının 8 nolu ara kararı uyarınca kadastro müdürlüğünden istenilen belgelerin kadastro müdürlüğünün talep ettiği bedel yatırılmadığından talep edilemediği anlaşıldı.

Davacı vekilinden soruldu: eksik bedeli yatırmak üzere süre talep ediyoruz, dedi.

Mahalli bilirkişilerin hazır olduğu anlaşıldı.

Kimlik tespiti için huzura alındı .

MAHALLİ BİLİRKİŞİ MURAT TELLİ : 34351586432 TC kimlik no.lu tanık listesinde bildirilen adreste oturur.

Tanığa HMK 258. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak "Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceği cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilgilerinden hiç bir şey saklamayacağına namusunuz, şerefınız ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ettiğine dair usulüne uygun yemini yaptırıldı. Tanığa HMK 260 maddesi uyarınca bilgi verilerek HMK 259 ve 260 maddesi uyarınca;

SORULDU: Ben dava konusu taşınmazın olduğu bölgeyi bilirim, ben İmmihan ve İzzet ismini duydum ancak bunlar çok eskidir, İzzet in çocuğu yoktur. Zamanında köye gelmiş nasıl mal sahibi olmuş bilmiyorum. İmmihan ın da **bildiğim** akrabası yoktur. **Ben** 58 yaşındayım bu kişileri hiç görmedim, İzzet isimli biri gelmiş köyden biri ile evlenmiş ve gitmiş tek duyduğum budur. Tanıklık ücreti talebim yoktur dedi

Beyanı okundu, imzası alındı.

MAHALLİ BİLİRKİŞİ MEHMET UYSAL : 34273589078 TC kimlik no.lu tanık listesinde bildirilen adreste oturur.

Tanığa HMK 258. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak "Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceği cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilgilerinden hiç bir şey saklamayacağına namusunuz, şerefınız ve kutsal saydığınız bütün inanç ve **değerler** üzerine yemin ettiğine dair usulüne uygun yemini yaptırıldı. Tanığa HMK 260 maddesi uyarınca bilgi verilerek HMK 259 ve 260 maddesi uyarınca;

SORULDU: ben Resul köyünde yaşıyorum. 52 yıldır oradayım. İmmihan ve İzzet isimli kişileri duydum ancak **hiç** görmedim. Tarlada hissesi olup ancak ortalıkta olmadıkları için isimlerini **duydum**. Ben onların o bölgede yaşadıklarını hiç görmedim ve akrabalarını da hiç bilmem, Tanıklık ücreti talebim yoktur dedi



Beyanı okundu, imzası alındı.

MAHALLİ BİLİRKİŞİ ASAF KUTLU : 36637510292 TC kimlik no.lu tanık listesinde bildirilen adreste oturur.

Tanığa HMK 258. Maddesi uyarınca usulüne uygun olarak "Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceği cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bilgilerinden hiç bir şey saklamayacağına namusunuz, şerefınız ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ettiğine dair usulüne uygun yemini yaptırıldı. Tanığa HMK 260 maddesi uyarınca bilgi verilerek HMK 259 ve 260 maddesi uyarınca;

SORULDU: Ben Resul köyünde yaşıyorum. Doğdum doğal oradayım. Ben 55 yaşımdayım. Resul köyünde İmmihan ve İzzet isimli kişilerin yaşadığını görmedim, kişileri tanımam. Bu kişilerin akrabalarına da hiç şahit olmadım. Biz ağızdan ağıza izzet diye birini duyduk ancak hiç görmedik. İmmihan ı hiç duymadık, Tanıklık ücreti talebim yoktur dedi

Beyanı okundu, imzası alındı.

Tanık

Mahalli bilirkişi beyanına karşı taraflardan soruldu:

Davacı vekilinden soruldu: beyanlarda aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.:

1-davacı vekiline Kadastro müdürlüğünün talep ettiği bedeli yatırmak üzere iki hafta süre verilmesine, yatırdığı takdirde kadastro belgelerinin istenilmesine,

Araya adli tatil girmesi nedeni ile duruşmanın Bu nedenle duruşmanın 17/09/2026 günü saat 10:20 bırakılmasına karar verildi. 04/06/2026 09:20:14

Katip 135572

 e-imza 

Hakim 194169

 e-imza 



T.C.
MERSİN ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİ
17/12 26

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
MERSİN

12.ASHm
2024/532
D.D

DAVACI : Maliye Hazinesi
VEKİLİ : Av. Genco Abdullah TEKTÜRK – Hazine Avukatı
Elektronik Tebligat Adresi: 35297-07924-33820

DAVALI : Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
(Kayyım Sıfatı ile)

DAVA KONUSU : Gaiplik – tapu iptali ve tescil

AÇIKLAMALARIMIZ :

1- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resul mahallesinde bulunan 419, 420, 421, 430 ve 435 parsel numaralı taşınmazların paydaşı olarak görünen İmmahan ve İzzet için 3. Sulh Hukuk mahkemesinin 2007/1641E.-2008/302K. sayılı Kararı ile kayyım ataması yapılmış ve payları kayyım tarafından yönetilmiştir.

2- Bilindiği üzere 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun'un 2. maddesinde "...bir kimsenin uzun süreden beri bulunamaması veya oturduğu yerin bilinmemesi veya ortada bulunmayan ve miras açıldığında sağ olup olmadığı ispatlanamayan mirasçının payının resmen yönetilmesi amacıyla kayyım atanmasının gerektiği hallerde, vesayet makamı; bu kimselerin malları üzerinde Hazinesin hak ve menfaati bulunup bulunmadığını, mahallin en büyük mal memurluğundan araştırır. Hazinesin hak ve menfaatinin söz konusu olduğunun anlaşılması hâlinde, mahallin en büyük mal memurunu yönetim kayyımı tayin eder." hükmüne ve 4721 sayılı Yasa'nın 588. maddesinde "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinesin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.

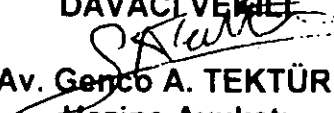
Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer." hükmüne yer verilmiş olup dava konusu taşınmaz paylarının kayyımlik tarafından 10 yıldan uzun süredir yönetilmiş olması nedeniyle İmmahan ve İzzet'in gaipliğine ve Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resul mahallesinde bulunan 419, 420, 421, 430 ve 435 parsel numaralı taşınmazlardaki paylarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

G.A.T.

YASAL NEDENLER : 4721 sayılı Yasa, 3561 sayılı Yasa, 6100 sayılı Yasa, 1136 sayılı Yasa, 659 sayılı KHK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

MADDİ NEDENLER : Mersin 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/1641E.-2008/302K. sayılı dosyası, 2007/913E. nolu dosyası, tapu kayıtları, nüfus kayıtları ve ikamesi olanaklı her türlü yasal kanıt.

İSTEM VE SONUÇ : Açıklanan nedenler ve yargılama sırasında ortaya çıkacak diğer nedenlerle Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resul mahallesinde bulunan 419, 420, 421, 430 ve 435 parsel numaralı taşınmazların paydaşı olarak görünen İmmahan ve İzzet'in gaipliğine ve tapudaki taşınmazlar paylarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. Genco A. TEKTÜRK
Hazine Avukatı

Eki : Mahkeme kararı ve tapu kayıtları (7 sayfa)

T.C.
MERSİN
12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2026/87 Esas

HAKİM : Duygu GÜDER 194169

KATİP : Şenol Sanem AKDOĞAN 111000

DAVACI : ERDAL MAZLUM-14555245922 - Bozön Mah. Bozön Merkez Sk.
No: 377 Mezitli/ MERSİN

DAVALI : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ - [35756-96577-39570] UETS

DAVA : Zilliyetliğin Tespiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren
Taşınmazlarla İlgili)

DAVA TARİHİ : 03/06/2026

Davacı vekilince davalı aleyhine açılan Tespitin iptali ve zilyetliğin tesbiti davasının mahkememize tevdi edilen dava dilekçesi mahkememiz esas defterine kaydı yapıldı.

Dava dilekçesi ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1- Dava dilekçesinin HMK.nun 119. mad.deki hususlara uygun bulunduğundan kabulüne,

2- Açılan davanın HMK.nun 118-186. maddelerinde düzenlenen yazılı yargılama usulüne tabi olarak yargılama yapılmasına,

3-Dava dilekçesinin HMK'nun 27 ve 122. maddesi uyarınca ; davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına, davalıya çıkan tebliğat evrakına dava dilekçesi ve tensip zabtının eklenmesine, HMK'nun 122 ve 127.maddeleri gereği dava dilekçesini kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK nun 129 maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini HMK 126.maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile davanın açılmış olduğu mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122.maddenin 2.cümlesindeki 2 haftalık kesin sürede cevap ve usulü itirazlarını ibraz etmez ise HMK 128.maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaları tamamını inkar etmiş ve 131 maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, ayrıca HMK 129/2 maddesi yollaması ile 121.maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve davalının elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini veya sadece örneklerinin mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca delil avansının mahkeme vizesine yatırması gerektiği HMK 140/5, HMK 150.maddesi gereği ön inceleme aşamasında delil ile eksikliğin tamamlanabileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı davalıya ihtarına,

4-Dava dilekçesinin tebliğ tarihine göre cevap süresi dolmuş ve ilave 1 haftalık sürede geçtiği halde cevap dilekçesi verilmemiş ise, dosyanın ön inceleme için derhal hakime sunulmasına,

5-Cevap dilekçesi verilmiş olupta H.M.K nun 129. maddesine göre cevap dilekçesinde, Mahkemenin adı-tarafların adı soyadı ve adresleri-davalının kimlik



numarası-varsa tarafların kanuni temsilci veya vekillerinin adı soyadı ve adresleri-,açıkça talep sonucu konularında eksiklik bulunduğu takdirde davalıya H.M.K'nun 130. maddesine uygun tebligat yapılmasına,

6-Cevap dilekçesinin H.M.K'nun 136. maddesindeki ihtar ile birlikte derhal davacıya tebliğine,

7-Cevap dilekçesinin tebliğ tarihine göre cevaba cevap süresi geçmiş ve ilave 1 haftalık sürede geçtiği halde cevaba cevap dilekçesi verilmemiş ise dosyanın ön inceleme için derhal hakime sunulmasına,

8-Davacının cevaba cevap dilekçesi verdiğiinde bunun H.M.K'nun 136. maddesindeki ihtar ile birlikte davalıya tebliğine,

9-Cevaba cevap dilekçesinin tebliğ tarihine göre ikinci cevap süresi dolmuş ve ilave 1 haftalık sürede geçtiği halde ikinci cevap dilekçesi verilmemiş ise dosyanın ön inceleme için derhal hakime sunulmasına,

10-Davalı ikinci cevap dilekçesi verdiğiinde bunun derhal davacıya tebliğine,

11- Mersin İli, Toroslar ilçesi, Bozan Mah. 13333 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ait tapu kayıt örneği, dayanak kayıtları ve 2/B uygulamasına dair tutanak, askı ilanı varsa itiraza ilişkin belgelerin gönderilmesi için .. Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

12- Dava konusu taşınmaza ait kadastro plan örneğinin istenmesi için Kadaastro Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına,

13- Dava konusu taşınmaza ait belediye imar planının tastikli örneğinin ve imar bilgilerinin .. Belediye Başkanlığından istenmesine,

14- Mersin Orman İşletme Müdürlüğünden dava konusu taşınmazla ilgili orman tahdit haritası, tutanak, ilan ve diğer belgeler ile 2/B uygulamasına dair tutanak, harita, ilan ve diğer belgelerin istenmesi için müzekkere yazılmasına,

15-Tensip kararının taraflara tebliğine,

16-Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan yani ikinci cevap dilekçesi de verildikten yada verilme süresi geçtikten hemen sonra, dosyanın ön inceleme için, zabıt katibi tarafından derhal Mahkeme hakimine sunulmasına,

17-Ön inceleme sonucunda verilecek kararlar için duruşma açılmasına karar verildiği takdirde, taraflara H.M.K'nun 139. maddesine uygun ihtarları içerir ve ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir davetiye tebliğ edilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 08/06/2026

Katip 111000
E-İMZA

Hakim 194169
E-İMZA



MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : ERDAL MAZLUM TC: 14555245922

Bozan Mah. Merkez Sok. No:377 Mezitli/MERSİN

TEL: 0537 720 35 65

12. ASHM
2026/87
DD.

DAVALI : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hazine
Müsteşarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)

KONU : Orman sınırı dışına çıkarılan (2/B veya kullanım kadastrasına tabi) taşınmaz üzerinde şahsıma ait zilyetliğin (kullanım hakkının) tespiti ve ilgili kütüğün beyanlar hanesine kullanıcı olarak adımın yazılması talebidir.

DAVA KONUSU TAŞINMAZ: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bozan Mahallesi, 13333 Ada, 3 Parsel sayısı, 1.661,17 m² yüzölçümlü taşınmaz.

AÇIKLAMALAR:

1. Dava konusu Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bozan Mahallesi, 13333 ada 3 parsel numaralı ve 1.661,17 m² yüzölçümlü taşınmaz, daha önce orman sınırları içerisindeyken, yetkili orman kadastro komisyonlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde orman sınırı dışına (6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman dışına) çıkarılmıştır.

2. Söz konusu taşınmaz, orman sınırı dışına çıkarıldığı tarihten çok önceki dönemlerden beri, aralıksız ve nizasız bir şekilde şahsım [veya murislerimden/atalarımdan devraldığım şekliyle] tarafından tarımsal amaçlı olarak kullanılmakta, bakımı yapılmakta ve zilyetliği elimde bulundurulmaktadır. Taşınmaz üzerinde şahsıma ait tarımsal faaliyetler mevcuttur.

3. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan kadastro/güncelleme çalışmalarında, taşınmazı fiilen kullanan kişinin şahsım olduğu hususu göz ardı edilmiş, beyanlar hanesinde kullanıcı olarak adım yer almamıştır. Oysa ki ilgili mevzuat (6292 sayılı Kanun) gereğince, orman sınırı dışına çıkan bu yerlerin kullanıcılarının (zilyetlerinin) doğru tespit edilmesi hak sahipliği açısından büyük önem arz etmektedir.

4. Taşınmazın geçmişten bu yana benim kullanımında olduğu; yerel bilirkişiler, komşu parsel malikleri, tanık beyanları ve bölgede yapılacak keşif esnasında belirecek olan fiili durum ile net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Hak kaybına uğramamam adına, bu taşınmaz üzerindeki fiili zilyetliğimin (kullanıcı/muhdesat) tespit edilerek tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh edilmesi için işbu davayı açma zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 6100 Sayılı HMK, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu (Ek 4. Madde), 6831 Sayılı Orman Kanunu, 6292 Sayılı Kanun, Türk Medeni Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER:

1. Yasal her türlü ikame edilebilir delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle;

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bozan Mahallesi, 13333 Ada, 3 Parsel sayılı, 1.661,17 m² yüzölçümlü taşınmazın orman sınırı dışına çıkan kısmında/tamamında fiili zilyedin (kullanıcının) şahsım olduğunun TESPİTİNE, bu durumun taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine kullanıcı (zilyet) olarak şerh edilmesine, yargılama giderlerinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

03/06/2026

Davacı

ERDAL MAZLUM



T.C.
MERSİN
12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2024/483 Esas

CELSE NO : 6

CELSE TARİHİ : 11/06/2026

HAKİM : Duygu GÜDER 194169

KATİP : Şenol Sanem AKDOĞAN 111000

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Vekili Av. ÖZKAN ÖZDEMİR , Dahili Davalı Mezitli Belediyesi Vekili Av. SELEN ASLAN YILDIRIM , Davalı Hazine Vekili Av. ZÜMRÜT BAŞKAN BAŞAR ,Davalı Mersin BŞB. Vekili Hasan Serdar BİLGE duruşmaya katıldı.

Açık duruşmaya devam olundu.

Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesine yazılan müzekkereye cevap var.

Dosyaya ek raporun sunulduğu, taraflara tebliğ edildiği, davalı vekillerinin itiraz dilekçesi sunduğu anlaşıldı.

Davalı Mezitli Belediyesi vekilinin hak düşürücü süre ve husumet itirazının bulunduğu anlaşıldı

Davacı vekilinden soruldu: Bilirkişi raporuna karşı beyanı tekrar ederiz. Fen raporunda belirtilen metre karelerin hesabının yapılması için ek rapor aldırılmasını talep ederiz dedi.

Davalı Mezitli Belediyesi vekilinden soruldu: önceki beyanlarımızı tekrar eder, davanın reddini talep ederiz dedi.

Davalı Hazine vekilinden soruldu: önceki beyanlarımızı tekrar eder, davanın reddini talep ederiz dedi.

Davalı Mersin BŞB. Vekilinden soruldu: önceki beyanlarımızı ve rapora karşı beyanlarımızı tekrar ederiz dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ.:

1-Davalı Mezitli Belediyesi vekilinin hak düşürücü süre ve husumet itirazının reddine,

2-Davalı vekillerinin rapora itirazlarının reddine,

3-Dosyanın Fen raporunda belirtildiği şekilde A harfi ile gösterilen kısımdaki 59,12 metre kare ile B harfi ile gösterilen kısımdaki 4381,01 metre karelik kısmın değerinin hesaplanması için ek rapor aldırılmasına,

Araya adli tatil girmesi sebebiyle duruşmanın 22/09/2026 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi. 11/06/2026 10:50:53

Katip 111000

 imza

Hakim 194169

 imza



12. HUSUSİ
2024/483
D.O

**ÖZDEMİR
AVUKATLIK BÜROSU**

Av. Özkan ÖZDEMİR & Av. Gamze ÖZDEMİR
Av. Goncagül KANDEMİR & Av. Selinay KÖRÜKLÜ & Av. Cansu YALÇIN

Palmiye Mah. Adnan Menderes Blv. Sedat Apt. No:28/2 MERSİN

Tel : (0324) 2378474

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR : MUSTAFA AKSOY TC: 22228990420
AYŞE UYANIK TC: 46762172050
HASAN AKSOY TC: 22195991536
ZEYNEP SAK TC: 45394218488
SALİYE YAVUZ TC: 11321467410
CENNET YETKİN TC: 44899234924

VEKİLİ : Av. Özkan ÖZDEMİR

DAVALILAR : 1-MALİYE HAZİNESİ-MERSİN
2-MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-MERSİN

KONU : TMK m. 713 hükmüne dayalı olağanüstü zaman aşımına dayalı zilyetlik nedeniyle tapuda tescil istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ :50000 TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

A Ç I K L A M A L A R

Müvekkillerimizin babalar Ali Aksoy, Mersin ili Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde bulunan tapu kütüğünde kaydı olmayan bitişik güneyinde 522 ada 1 parsel ile 546 ada 4 parsel; batısında 546 ada 1 parsel; doğusunda 1013 ada 1 parsel, 1013 ada 2 parsel, 1013 ada 3 parsel ile 1013 ada 4 parsel; kuzeyinde 1012 ada 8 parsel ile 1012 ada 7 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede dilekçe ekimizde yer alan detay ölçü krokisinde B harfi ile gösterilen 5404,69 m2 alan ile yine aynı krokide A Harfi ile gösterilen 831,60 m2 alanı vefatından yaklaşık 40 sene kadar önce imar ihya etmek sureti ile kullanmış, etrafta bulunan taş ve çalıkları temizlemiş, mevcutta bulunan kayaları kırarak tesviye ve imar ederek bugünkü haline getirmiş,dava konusu kısımdaki kullanımını, zilyetliğini aralıksız, davasız malik gibi 30 yıldan fazla süredir devam ettirmiştir. Müvekkillerin babası Ali Aksoy sağlığında vefatından 2-3 sene kadar önce yaşının da vermiş olduğu durum nedeni ile taşınmazın zilyetliğini müvekkillerimize devrederek belirtilen alanları müvekkillerimiz kullanmaya devam etmiştir.

Müvekkillerimizin gerek babası gerekse de kendileri 50 yılı aşkın bir süre boyunca bahsi geçen taşınmazları nizasız ve fasılasız olarak kullanmış, çeşitli tarım ürünleri ekip biçmiş, meyve ağaçları dikmiş ve her türlü bakımını sağlayarak bugünkü haline getirmiştir.

TMK m. 713'te tapusuz taşınmazlar ile ilgili olarak "*Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.*" şeklinde belirtilerek tapu kütüğünde kayıtlı bulunmayan taşınmazların tescilinin şartları hüküm altına alınmıştır.

Nitekim Yargıtay'ın 26.5.1954 tarih ve 7/17 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı şöyledir: "*Taşınmazın zamanaşımı ile mülkiyet kazanmaya elverişli taşınmaz olması, mülkiyeti*

ÖZDEMİR AVUKATLIK BÜROSU

Av. Özkan ÖZDEMİR & Av. Gamze ÖZDEMİR
Av. Goncagül KANDEMİR & Av. Selinay KÖRÜKLÜ & Av. Cansu YALÇIN

Palmiye Mah. Adnan Menderes Blv. Sedat Apt. No:28/2 MERSİN

Tel : (0324) 2378474

kazanacak kişinin bu taşınmaza kanunun aradığı şartlarla bir süre zilyet olması ve zilyedin mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme yapılacak ilandan sonra işleyecek itiraz süresi içinde malikin mülkiyetini ileri sürerek itiraz etmemiş olması" Bu koşullar sağlandığı takdirde halihazırda zilyetliği elinde bulunduran kişi veya kişiler taşınmazı kazanır.

Açıkladığımız üzere müvekkillerimiz gerek kanun hükmünde gerek Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı'nda belirtilen bütün şartları eksiksiz olarak yerine getirmiş olup zilyetliğini elinde bulundurdıkları alanların kendi adlarına tescilini sağlamak amacıyla işbu davayı ikame etme zorunluluğumuz doğmuştur.

TMK m. 713/3'te "*Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılara karşı açılır.*" şeklinde belirtilmiştir. İşbu dava konusu taşınmaz belediye hudutları içerisinde kaldığından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı da taraf olarak gösterilmiştir. Yargıtay'ın istikrar kazanmış içtihatları da bu yöndedir.

YARGITAY 20 HD 2020/10 E. 2020/12 K.

"Dava, Medenî Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tescili istemine ilişkin olup, aynı Kanunun 713/3. maddesinde tescil davasının, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılara karşı açılacağı belirtilmiş olmasına karşın, **mahkemece çekişmeli taşınmazın sınırları içinde bulunduğu büyükşehir belediye başkanlığı (...) dahil edilmeden davaya devamla hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.**"

Yine Yargıtay 16. Ve 20 Hukuk Dairelerinin Kazandırıcı zaman aşımına dayalı davalar ile ilgili vermiş olduğu ve istikrar kazanan kararları gereğince;

a-3402 sayılı Kanunun 14. Maddesi olan "*Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkşi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.*" şeklindeki düzenleme uyarınca, davacı yanında, murisi yönünden de tapu ve ilgili kadastro müdürlükleri ile mahkeme yazı işleri müdürlüğünden araştırma yapıp, aynı Kanunun 3/7/2005 gün ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile değiştirilen 14/2. maddesi gereğince sulu ve susuz olarak kazanılmış toprak miktarı belirlenip, Kanunun getirdiği sınırlamanın aşıp aşılmadığı saptanmasını,

b-Tapu müdürlükleri ve ilgili kadastro müdürlüklerinden ve yine, aynı kişiler tarafından açılan tescil davası olup olmadığı hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüklerinden ayrı ayrı sorulmasını,

c- TMK m. 713/4-5'te "*Davanın konusu, mahkemece "bir gazete ve bir internet haber sitesinde"1 ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.*" şeklinde belirtilen hüküm gereği ikame etmiş olduğumuz dava yönünden dava tarihinden 15-20 yıl önce taşınmazların bulunduğu bölgede mahallinde keşif yapılarak ve hava fotoğrafları ve bunlardan üretilen memleket haritaları getirterek ve hava fotoğrafları üzerinde

ÖZDEMİR AVUKATLIK BÜROSU

Av. Özkan ÖZDEMİR & Av. Gamze ÖZDEMİR
Av. Goncagül KANDEMİR & Av. Selinay KÖRÜKLÜ & Av. Cansu YALÇIN

Palmiye Mah. Adnan Menderes Blv. Sedat Apt. No:28/2 MERSİN Tel : (0324) 2378474

stereoskopik inceleme yapılarak yöntemine uygun zilyetlik araştırması yapılmasını talep ederiz.

Müvekkillerimiz dava konusu taşınmazların zilyetliğini davasız, aralıksız 30 yıldan fazla elinde bulundurduğundan TMK m. 713/1 Maddesi ve Kadastro Kanunu 14.Maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğinden mülk edinme şartlarını müvekkillerimiz açısından gerçekleştiğinden, devletin ve diğer kamu kuruluşlarının bir ilgisi bulunmayan bu taşınmazdaki mülkiyetin müvekkillerimiz adına tapuya tescili için işbu davayı ikame etme zaruretimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :TMK, Kadastro Kanunu, HMK, İlgili Mevzuat

DELİLLER :1-Dava konusu taşınmazların bulunduğu alanı ve çevresini gösterir krokinin Kadastro Müdürlüğünden istenmesi
2-Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
3-Tanık delili(isimleri daha sonra bildirilecektir)
4-Gazetede yapılacak ilan ve mahalli ilanlar
5-Tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla; **DAVAMIZIN KABULÜ** ile Mersin ili Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesinde bulunan tapu kütüğünde kaydı olmayan bitişik güneyinde 522 ada 1 parsel ile 546 ada 4 parsel; batısında 546 ada 1 parsel; doğusunda 1013 ada 1 parsel, 1013 ada 2 parsel, 1013 ada 3 parsel ile 1013 ada 4 parsel; kuzeyinde 1012 ada 8 parsel ile 1012 ada 7 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölgede dilekçe ekimizde yer alanetay ölçü krokisinde B harfi ile gösterilen 5404,69 m2 alan ile yine aynı krokide A Harfi ile gösterilen 831,60 m2 alanlı taşınmazın Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı olarak müvekkillerimiz adına eşit olarak tapuya tesciline karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16.11.2024

DAVACILAR VEKİLİ
AV. ÖZKAN ÖZDEMİR

T.C.
MERSİN
13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2026/217 Esas

HAKİM : Merve KAYA 189772
KATİP : Muammer YILMAZ 238810

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - [35756-86578-89300] UETS

VEKİLLERİ : Av. ZÜMRÜT BAŞKAN BAŞAR - [35297-07924-33820] UETS
Av. HİCAZİ DEVELİ - [35297-07924-33820] UETS

DAVALI : KADİR HASANCAOĞLU-41389350980 - Soğucak Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 38 İç Kapı No: 3 Toroslar/ MERSİN

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki
Yer İddiasına Dayalı)

DAVA TARİHİ : 20/02/2026

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesinin HMK.nun 119. maddesindeki hususlara uygun bulunduğundan kabulüne,
2-Açılan Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) davasının HMK.nun 118-186. maddelerinde düzenlenen yazılı yargılama usulüne göre yapılmasına,

3-Dava dilekçesi ve eklerinin bir suretinin HMK.nun 122. maddesi gereğince davalıya tebliğine, masrafın gider avansından karşılanmasına,

4-Davalının HMK.nun 122. maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğinin tebligat zarfına yazılmasına,

5-Tarafların HMK.nun 121 ve 129/2 maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirtilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tesbit edilecek delil avansını da yatırmayı, taraflar bunları yapmadıkları takdirde ancak HMK.nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksiklikleri tamamlayacakları, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacaklarına, sonradan delil ibrazının HMK.nun 145. maddesi çerçevesinde sınırlı ve zorunlu hallerde mümkün olacağına,

6-HMK'nun 136. maddesine göre dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesini verip, dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden sonra ön incelemenin duruşmalı yapıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstaki karşılanarak bildirileceğine,

7-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine,

8-Mersin Kadastro müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu Mersin ili , Toroslar ilçesi Dariseki Mahallesi, 201 ada, 2 parsel, 4 parsel ve 6 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin kadastro tutanağı örnekleri ve askı ilanına çıkarılma ve indirme tutanaklarının ayrıca çap krokisinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

9-İlgili Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu Mersin ili , Toroslar ilçesi

1/2



Darıseki Mahallesi, 201 ada, 2 parsel, 4 parsel ve 6 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin taşınmazların ilk tescilinden itibaren tedavülli tapu kayıtlarının mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

10-Ön incelemenin evrak üzerinde veya duruşma yapıp yapılmayacağının cevap dilekçesi, birinci cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi geldikten sonra ve delillerin toplanmasına yönelik eksikliklerden sonra değerlendirilmesine,

11-Ön incelemenin duruşma yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma yer, gün ve saatinin taraflara meşruhatlı davetiye ile tebliği ile çıkarılacak davetiyeye HMK'nın 139/1. maddesi uyarınca 'taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya taraflardan birisinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istenmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 140/5 uyarınca tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği.' ve HMK'nın 150. maddesi uyarınca "duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemiden kaldırılacağı" ihtarının şerh verilmesine,

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi. **24/02/2026**

Katip 238810
e-imzalı

Hakim 189772
e-imzalı

- () Tebligat çıkartıldı
- () E-Tebligat çıkartıldı
- () Müzekkere yazıldı.



DAVACI : Maliye Hazinesi
VEKİLİ : Av. Hicazi Develi, Hazine Avukatı, Maliye Binası 16.kat
AKDENİZ/MERSİN
DAVALILAR : KADİR HASANCAOĞLU, Tc 41389350980
Soğucak mh. Cumhuriyet cad. No:38 iç kapı no:3 Toroslar/MERSİN

TALEP KONUSU : Mersin toroslar İlçesi darısekisi, 201 ada 2 parsel, 201 ada 4 parsel ve 201 ada 6 parsel sayılı taşınmazların kullanıcı tespitinin iptali ile boş olarak Maliye hazinesi adına tespit ve Tesciline

DAVA DEĞERİ : 10.000,00-TL (Gerçek Değer Keşifte belli olacaktır)

AÇIKLAMALAR : 1. Mersin Kadastro Müdürlüğünden alınan 22.12.2025 tarih ve 18875224 sayılı yazısında; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi 5831 sayılı "Tapu kanunu ile bazı kanunlarda değişikli yapılmışna dair kanunun " 8. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek 4. madde gereği 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin B bendine (2/B) göre Orman kadastro komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin fiili kullanım durumlarına göre kullanıcı vemuhtesat sahiplerinin belirlenmesine yönelik kadastro çalışmaları tamamlanarak 3402 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca tarihleri arasında 30 gün süre ile ilgili yerlerde askı ilanına 23/12/2025 ile 21/01/2026 çıkarıldığı bildirilmiş ve askı ilan cetveli gönderilmiştir. Müdürlüğümüz teknik personeline yapılan incelemede; Darısekisi Mahallesi 1040 parsel numaralı taşınmazın yeni 201 ada 2 parsel, 201 ada 3 parsel, 201 ada 4 parsel, 201 ada 5 parsel, 201 ada 6 parsel, 201 ada 7 parsel, 201 ada 8 parsel ve 201 ada 9 parsel numaralı taşınmazlar olduğu belirlenmiştir. Mersin Kadastro Müdürlüğünden alınan 22.12.2025 tarih ve 18875224 sayılı yazı ekinde gönderilen askı ilan cetvelinde 201 ada 2 parsel, 201 ada 4 parsel ve 201 ada 6 parsel numaralı taşınmazların kullanıcısının Kadir HASANCAOĞLU olarak geçtiği belirlenmiş olup, söz konusu Darısekisi Mahallesi 1040 parsel numaralı taşınmazın 06.05.2025 tarihinde yapılan tespitte boş ve işgalsiz olduğu, Darısekisi Mahallesi 1040 parsel numaralı taşınmazın 06/05/2025 tarihinde yapılan tespitte boş ve işgalsiz olduğu her taşınmazda herhangi bir kullanım bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle; askı cetvelinde kullanıcı olarak belirlenen Kadir HASANCAOĞLU isimli kişinin kullanımı olmadığından, söz konusu taşınmazlarda Kadastro Müdürlüğünce yapılan kullanıcı tespitinin iptali yönünde dava açılması gerekmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, MK. 4721 ve 3402 sayılı yasa Ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Tapu kayıtları, tutanaklar, Milli Emlak Müdürlüğünde gayrimenkulün dosyasında mevcut tüm yazışma ve her tür delil, keşif ve bilirkişi incelemesi, her tür yasal delil.

SONUÇ : Yukarıda sunulan ve Yargılama aşamasında ortaya çıkacak nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile,

1- Mersin Toroslar İlçesi Darısekisi mah., 201 ada 2 parsel, 201 ada 4 parsel ve 201 ada 6 parsel sayılı taşınmazların kullanıcı tespitinin iptali ile boş olarak Maliye hazinesi adına tespit ve Tesciline,
2- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine,

Karar verilmesini talep ederiz. 19/02/2026

Davacı Vekili
Av. Hicazi DEVELİ
Hazine Avukatı
Eki: Tomar evrak (delilleri içerir)

T.C.
MERSİN
13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TENSİP TUTANAĞI

ESAS NO : 2026/289 Esas

HAKİM : Merve KAYA 189772
KATİP : Oktay YILMAZ 245329

DAVACI : OKAN MEHMET TAKAN-42691423898 -
VEKİLİ : Av. TUFAN TÜNCER - [16268-62074-26248] UETS
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ -
DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
DAVA TARİHİ : 04/03/2026

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi Mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

Dava dilekçesi ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

1-Dava dilekçesinin HMK.nun 119. maddesindeki hususlara uygun bulunduğundan kabulüne,
2-Açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı) davasının HMK.nun 118-186. maddelerinde düzenlenen yazılı yargılama usulüne göre yapılmasına,

3-Dava dilekçesi ve eklerinin bir suretinin HMK.nun 122. maddesi gereğince davalıya tebliğine, masrafların gider avansından karşılanmasına,

4-Davalının HMK.nun 122. maddesi uyarınca dava dilekçesini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğinin tebligat zarfına yazılmasına,

5-Tarafların HMK.nun 121 ve 129/2 maddeleri gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tesbit edilecek delil avansını da yatırmayı, taraflar bunları yapmadıkları takdirde ancak HMK.nun 140/5 maddesi gereğince ön incelemede bu konudaki eksiklikleri tamamlayacakları, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacaklarına, sonradan delil ibrazının HMK.nun 145. maddesi çerçevesinde sınırlı ve zorunlu hallerde mümkün olacağına,

6-HMK'nun 136. maddesine göre dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesini verip, dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden sonra ön incelemenin duruşmalı yapıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemenin duruşmalı yapılmasına karar verilmesi halinde duruşma tarihinin dilekçelerin tamamlanmasından sonra belirleneceği ve avanstaki karşılanarak bildirileceğine,

7-Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde, ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceğine,

8-İlgili Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın ilk tescilden itibaren tapu kayıtları, kadastro tutanakları, dava konusu Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş mahallesi, 2391 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın tescil harici bırakılmasına ilişkin belgenin çıkartılarak mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,

9-Mersin Kadastro Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş mahallesi, 2391 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın çevre taşınmazlarını gösterir çaplı krokisinin çıkartılarak mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,



10-Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 3 kişilik mahalli bilirkişinin tespit edilerek mahkememize bildirilmesinin istenilmesine,

11-Dava konusu taşınmazın 1985, 1990, 1995, 2005,2010, 2015, 2020 yıllarına en yakın tarihli hava fotoğraflarının ve ortofotoların celbine,

12-Maliye Hazinesine müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazın ecrimisil kayıtlarının gönderilmesinin istenilmesine,

Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda tensiben karar verildi. 09/03/2026

Katip 245329
E-İmzalı

Hakim 189772
E-İmzalı

- () Tebligat çıkartıldı
- () E-Tebligat çıkartıldı
- () Müzekkere yazıldı.



TUNCER HUKUK BÜROSU

Av. TUFAN TUNCER

Tlf:(0324)237 75

Mahmudiye Mah. 4810 Sok. Deniz İşhanı No:67 Kat:7 No:21 Akdeniz/MERSİN

MERSİN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI : OKAN MEHMET TAKAN (T.C:42691423898) Seymenli Mah. Arif Nihat Asya Cad. South Park No: 9 İç Kapı No: 37 Mezitli/MERSİN

VEKİLİ : AV. TUFAN TUNCER (Adres antettedir.)

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ'NE (V.N 6110064097)

DAVA : Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe dayalı)

DAVA DEĞERİ : 100,00 (yüz) TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik)

KONU : Kadastro Çalışmaları sonucu davalı Maliye Hazinesi adına hatalı olarak tescil edilen Mersin İli Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 2391 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile, müvekkil adına tespit ve tesciline karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR

1-Davaya konu taşınmaz Mersin İli, Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi sınırları içerisinde 2391 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazdır. Bu taşınmaz fiilen uzun yıllardır müvekkil tarafından zilyet olarak kullanılan bir tarım arazisidir. Ancak yapılan kadastro çalışmaları sırasında taşınmazın ham toprak niteliğinde olduğu değerlendirilerek davalı Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Bu tespit açıkça hatalıdır.

2-Müvekkil yaklaşık 30-35 yıldır dava konusu taşınmaz üzerinde malik sıfatıyla, aralıksız, çekişmesiz ve davasız şekilde zilyet bulunmaktadır. Taşınmazı ekip-biçilmek suretiyle tarımsal faaliyete konu edilmiş, imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilmiştir. Müvekkil taşınmazı hiçbir zaman atıl bırakmamış, düzenli olarak işleyerek üzerinde imar ve ihya etmiştir. Bu süreçte müvekkil, taşınmazın kullanım hakkını dürüst ve aralıksız olarak sürdürmüş, yerel halk nezdinde malik gibi kabul edilmiştir. Ayrıca taşınmazın belirli bir bölümüne yaklaşık 15-20 yıl önce zeytin ağaçları dikmiştir. HALİ HAZIRDA KAPAMA ZEYTİN BAHÇESİ OLAN TAŞINMAZIN ÖNCESİNDE HERHANGİ BİR VASFI BULUNMADIĞI GİBİ, 22/A UYGULAMASI ÖNCESİ ADA VE PARSELİ DAHI BELLİ DEĞİLDİR. İŞ BU HUSUS MAHALLİNDE YAPILACAK KEŞİF VE MAHKEME HUZURUNDA DİNLENİLECEK TANIK BEYANLARIYLA DA İSPATLANACAKTIR.

3- 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14. ve 17. maddeleri uyarınca; kamu hizmetine tahsis edilmemiş, devletin hüküm ve tasarrufu altında olmayan yerler üzerinde, imar ve ihya faaliyeti ile uzun süreli zilyetliğin varlığı halinde, taşınmazın zilyedi adına tescili gerekir. Müvekkil, taşınmazı bu hükümler kapsamında işleyerek tarıma elverişli hale getirmiştir. Bu nedenle, taşınmazın davalı idare adına tescili yerine müvekkil adına tescil edilmesi gerekmektedir.

4- Dava konusu taşınmaz devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilen yerlerden değildir. Ayrıca müvekkil davacı, masraf ve emek sarf ederek taşınmazı imar ve ihya etmiş, tarıma elverişli hale getirmiştir. Dolayısıyla dava konusu taşınmaz, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre müvekkil davacı adına tescil edilmelidir. Ancak yapılan hatalı tespit sonucu davalı Maliye Hazinesi adına tapu kütüğüne tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın çevresinde yer alan taşınmazların tamamı tapuludur. Aynı bölgede, benzer özelliklere sahip taşınmazlar tapuya bağlanmışken, yalnızca müvekkilin taşınmazının tescil dışı bırakılması eşitlik ilkesine ve hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır.

5- 3402 sayılı **Kadastro Kanunu m.14 uyarınca; imar ve ihya suretiyle tarıma elverişli hale getirilen ve en az 20 yıl malik sıfatıyla zilyet olunan taşınmazların zilyedi adına tescili gerekmektedir. Müvekkilin zilyetliği bu sürenin

çok üzerindedir.

6- Ayrıca 4721 sayılı **Türk Medeni Kanunu m.713 hükmü gereğince de, gerekli şartların oluşması halinde taşınmazın zilyedi adına tescili mümkündür.

7- Sayın Mahkemenizce yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde; müvekkilin uzun süreli malik sıfatıyla zilyetliği, taşınmazın imar-ihya edilmiş olduğu ve kamu hizmetine tahsisli bulunmadığı açıkça ortaya çıkacaktır.

Bitişğinde bulunan taşınmazlardan tüm parsellerin ve yine imar çalışması yapılan alanlardan tüm taşınmazların tapuları mevcuttur. Aynı yerde bulunan müvekkil davacıya ait taşınmazın tescil edilmemiş olması hukuka aykırıdır.

8-Sayın Mahkemenizce yapılacak keşif ve uzman bilirkişi incelemeleri sonucunda, müvekkilin uzun yıllardır taşınmazı fiilen kullandığı, taşınmazın kapama zeytin bahçesi niteliği taşıdığı ve kamu hizmetine tahsis edilmediği hususları açıkça ortaya çıkacaktır. Bu nedenle davalı idare adına olan tapu kaydının iptaliyle taşınmazın müvekkil adına tesciline karar verilmesi gerekmektedir.

Tarafımızca dinletilecek tanıklar, müvekkilin taşınmaz üzerindeki uzun süreli zilyetliğini ve taşınmazın geçmiş kullanım durumunu doğrulayacak olup, ekte sunmuş olduğumuz uydu fotoğraflarından da iddialarımız ispatlanacaktır. (EK) Tanık listemiz ayrıca Mahkemenize sunulacaktır.

HUKUKİ NEDENLER: 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), Anayasa'nın 10. ve 35. maddeleri, Yargıtay içtihatları ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Kadastro tutanakları, tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, hava fotoğrafları, ziraat mühendisi raporları, ecrimisil beyannameleri ve yapılan ödemeler, Yargıtay kararları, emsal tapu kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle ve mahkemenizce re'sen araştırılacak sair sebeplerle;

• **HAKLI DAVAMIZIN KABULÜ İLE,**

- Davaya konu Mersin İli, Yeniişehir İlçesi, Menteş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2391 Ada 15 Parsel sayılı taşınmazın davalı Maliye Hazinesi adına olan tapu kayıtlarının iptali ile, müvekkil adına tespit ve tesciline,
- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.04/03/2026

**Davacı Vekili
AV. TUFAN TÜNCER**

EK:

- 1- Taşınmaza ilişkin Uydu Fotoğrafları
- 2- Ecrimisil Beyannameleri
- 3- Onaylı Vekaletname Sureti

T.C.
MERSİN
7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI : 2024/430 Esas
CELSE NO : 7
CELSE TARİHİ : 02/06/2026
HAKİM : Emre ARIK 219469
KATİP : Gamze SOLAY 307530

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Davacı Vekili Av. HAKKI MENİZ (e-duruşma ile) , davacı vekili Av. HASAN CAN Davalı Vekili Av. ZÜMRÜT BAŞKAN BAŞAR , Salim Yaman mirasçıları Vekili Av. UMUT CAN BOĞDAY , Davalı Vekili Av. MELİS SÜMER , Davalı Vekili Av. DİLEK SULTANOĞLU , duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Geçen celse alınan 1 nolu ara karar uyarınca davacı vekilinin davacı Mazlum Ferhat Sonar adına vekaletnameyi dosyaya sunduğu görüldü.

Geçen celse alınan 3 nolu ara karar uyarınca davalı Savaş Başaran vekili Av. İlkey Mahanoğlu, davacı Salim Yaman vekili Av. Ş. Nilkey Kurtcebe, davacı Münevver Yaman vekili Av. Hakkı Meniz, davacı Serhat ve Mazlum vekili Av. Hasan Can'ın tanık listesi sunduğu görüldü.

Geçen celse alınan 4 nolu ara karar uyarınca Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığına yazılan müzekkereye yanıt verilerek evrakın Akdeniz Emniyet Müdürlüğüne dağıtıldığının bildirildiği görüldü.

Bir kısım davalılar vekili Av. N. Güray Boz'un mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.

Davacı Vekili Av. HAKKI MENİZ'den soruldu; eksik hususlar giderilsin, bildirmiş olduğum tanıklara davetiye çıkarılsın dedi.

davacı vekili Av. HASAN CAN'dan soruldu; celse arasında ara kararlar yerine getirildi, keşfe gidilecekse keşif masraflarını ikmal edeceğiz, Abdullah Can vefat etmeden önce taşınmazı Serhan Can ve Mazlum Ferhat'a devretmiştir, uyp kaydında Abdullah Can'ın mirasçıları taraf olarak gözükmektedir, bu kayıtların da düzeltilmesini talep ederiz dedi.

Salim Yaman mirasçıları Vekili Av. UMUT CAN BOĞDAY 'den soruldu; önceki yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar ederiz, eksiklikler giderilsin, tanığımız bir sonraki duruşmada dinlensin dedi.

Davalı Vekili Av. ZÜMRÜT BAŞKAN BAŞAR 'den soruldu; eksiklikler giderilsin dedi.

Davalı Vekili Av. MELİS SÜMER 'den soruldu; eksiklikler giderilsin , tanıklarımızı bildirmiştik, bir sonraki celse hazır edeceğiz dedi.

Davalı Vekili Av. DİLEK SULTANOĞLU 'ndan soruldu; mahalli bilirkişi listesi gelmemiş, mahalli bilirkişi listesinin dosyaya getirilmesini talep ederiz ayrıca mahallinde keşif yapılmasını , tanıkların ise keşif esnasında dinlenmesini talep ederiz dedi.

Dosya incelendi

G.d : 1- Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak mahalli bilirkişi listesinin gönderilmesinin istenmesine, müzekkere cevabı geldiğinde keşif hususunun değerlendirilmesine,

2- keşif hususu değerlendirildikten sonra taraf tanıklarının keşif duruşmasında dinlenilmesinin bilahare değerlendirilmesine ,

3- Bir kısım davalılar vekilinin mazeretinin kabulü ile duruşma gün ve saatini uyaptan öğrenmesine,

4- Davacılar Serhat Can ve Mazlum Ferhat Sonar'ın dava konusu taşınmazı davacı Abdullah Can'dan devraldığına ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili tapu müdürlüğünden istenmesine, cevabi yazıya göre taraf sıfatı bulunmayan kişilerin uyp veri sisteminden kayıtların düzeltilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 15/09/2026 günü saat 11:00 bırakılmasına karar verildi. 02/06/2026 11:31:19

Katip 307530

Hakim 219469



T L F : 0.324 232 65 83
F A X : 0.324 232 31 61
T.C. No: 23938201974
Mersin Baro Sic.No:588

**AVUKAT
MUSTAFA BİLGİÇ**

Çığırtpazarı Gürhan
Hanı Kat 2 No : 11
MERKEZ - MERSİN
TBB No : 16710

**SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
MERSİN**

**DAVACI
VEKİLLERİ** : ABDULLA CAN, Hasan oğlu TC No: 22991319398
Av. Mustafa Bilgiç, Av. Hasan Can,

DAVALILAR : 1- ALİ ALPER ŞAHİN,
Fuat Morel Mah.2869 Sok. No : 15/A Meytours Sit.D.26 YENİŞEHİR-MERSİN
2- VEDAT TAŞKIN,
Sarıbrahimli Mahallesi AKDENİZ - MERSİN
3- SAVAŞ BAŞARAN,
Cumhuriyet Mah. 1604 Sok. No: 12/1 YENİŞEHİR - MERSİN
4- KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ MERSİN
5- DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
6- MALİYE HAZİNESİNİ temsilen Mersin Defterdarlığı MERSİN

DAVA : Kadastro kanunu 41. maddé uygulanmasının kaldırılması

**KALDIRILMASI
İSTENEN KARAR** : Mersin Kadastro Müdürlüğünün 15/12/2010 tarih ve 8408 Sayılı Mersin ili,
Akdeniz ilçesi, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 100,176,178,262, 853,860 ve 904
parseller ile 115 ada 1, 2, 3 parsellerdeki Kadastro Kanununun 41. maddesinin
uygulanması kararı.

TEBLİĞ TARİHİ : Tebliği yok (harici öğrenme) 12/05/2011

İZAHİ : A- DAVANIN DAVACI ve DAVALILARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMA :

Kadastro Kanununun 41. maddesine göre, Kadastro Müdürlükleri tarafından
yapılan düzeltmelerde, Düzeltme kararından etkilenen tüm tapu maliklerinin davacı ve davalı olması
gerekmektedir. Buna göre davalıların hukuki durumları şöyledir:

a) Davacı olma :

1- Müvekkilimiz davacı Abdulla Can Yaka Köyü 115 ada 1 parselin tapu maliki
olarak dava konusu Kadastro Kanunu 41 Madde uygulanmasına ait Kadastro Müdürlüğü kararından
etkilendiği, yerinin emlinden alındığı için davada davacıdır.

b) Davalı olma :

1- Davalı Ali Alper Şahin, Mersin Kadastro Müdürlüğünden Kadastro Kanunu
41. Madde uygulaması isteyen olarak aynı zamanda kadastro kanunu 41. maddé uygulaması yapılan
Mersin ili Akdeniz ilçesi, Yaka Köyü 176 ve 904 parseller maliki olduğundan, yasal hasım davalıdır.

2- Davalı Vedat Taşkın, Mersin Kadastro Müdürlüğünce resen Kadastro
Kanununun 41. Madde uygulamasından etkilenen Mersin ili, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 262 ve 853
parseller maliki olarak davalıdır.

3- Davalı Savaş Başaran, Mersin Kadastro Müdürlüğünce resen Kadastro
Kanununun 41. Madde uygulamasından etkilenen Mersin ili, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 178 ve 860
parseller maliki olarak davalıdır.

4- Davalı Mersin Kadastro Müdürlüğü Yaka köyü 176 ve 904, 115 ada 1, 2 ve 3
parseller dışında 262, 178, 853,860, 100 parsellerdeki resen Kadastro Kanununun 41. maddé
uygulanması yapığundan yasal hasım olduğundan.

5- Davalı D.S.İ. Mersin Kadastro Müdürlüğünce resen Kadastro Kanununun 41.
Madde uygulanmasındaki etkilenen Mersin ili, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 100 parsel kanal yerinin
maliki olduğu için davalıdır.

6- Davalı Maliye Hazinesi, Kadastro Müdürlüğünün Kadastro Kanununun 41
madde uygulaması yapılan, Paftadaki Kanal yeri ile fiili kanal yeri arasında kalan üçgen şeklinde,
kadastro dışı kalan yerin malikinin hazine olmasından dolayı etkilenen olarak davalıdır.

**B) DAVA KONUSU MERSİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO
KANUNU 41 MADDE UYGULAMASI :**

Davalı Ali Alperen Şahin'in, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 176 ve 904 parsel olarak
adına tapuda kayıtlı parsellerin fiilen kullandığı yeri ve alanı ile kadastro paftasındaki alanı yeri farklı
olduğundan kadastro paftasının ve yerinin düzeltilmesini istemesi üzerine, Mersin Kadastro
Müdürlüğü, Akdeniz ilçesi Yaka Köyü 100,176,178,262, 853,860 ve 904 parseller ile 115 ada 1, 2, 3
parsellerde yaptığı uygulama ile,

Yaka Köyü 103 parsel ile Fiili D.S.İ. Kanalı arasında kalan alanda, Yaka Köyde
tapulama yapılırken Paftadaki kanal ile fiili kanal arasındaki üçgen şeklinde tapulama dışı bırakılan
yeri de içine katarak yaptığı düzeltme de;

a) Yaka Köyü 178,262,176 parselleri birleştirilerek 21855m2 alanlı 178 parsel
şeklinde tek parsel yapıldı.

b) Yaka köyü 115 ada 1,2,3, parsellerin yerinden, 29.604 m2 yeri alınarak 14802
m2 alanlı 176 parsel ile 14802 m2 alanlı 262 parseller oluşturulduğı,

c) Müvekkilim davacı Abdulla Can'ın tapu maliki 115 ada 1 parsel ile Salım
Yamanın Tapu maliki olduğu 155 ada 2, 3, parsellerin kalan yeri ile tapulama dışı kalan pafta
kanalı ile fiili kanal arasındaki araziye birleştirilerek de 115 ada 1,2,3 parseller oluşturulduğı.

d) Yaka Köyü 101 ve 174 parsellerin birleştirilmesinden oluşan 943 parselin
ifrazında Yaka Köyü 115 ada 1, 2 ve 3 parseller ile terk edilen yol, 100 parsel kanal yeri,
tapulama dışı kalan yerlerin birleştirilerek, 31175 m2 alanlı 115 ada 1 parsel, 11140 m2 alanlı
115 ada 2 parsel, 12568 m2 alanlı 115 ada 3 parselin oluşturulduğı.

Mersin Kadastro Müdürlüğünün yasalara aykırı Kadastro Kanunu 41 maddé
uygulanmasında müvekkilim davacının yerleri elinden alındığı için itirazla kaldırılması dava
ediyoruz.

**C- DAVA KONUSU KADASTRO KANUNU 41. MADDE
UYGULAMASININ YASALARA VE MEVZUATA AYKIRILIĞI :**

Mersin Kadastro Müdürlüğünce yapılan Kadastro Kanunu 41. maddé
uygulanması, gerek Kadastro Kanunu, gerekse Kadastro Kanunu 41. maddé yönetmeliğine uygun
değildir. Şöyle ki:

1- Kadastro Kanunu 41. Madde uygulanan alanda, müvekkilim davacının 101 ve
174 parsellerin birleştirilmesinden oluşan 943 parsel ifrazı ile 115 ada 1, 2 ve 3 sayılı kadastro
parselleri oluşmuştur. Bu parsellerin oluşumu, Davalı Kadastro Müdürlüğü denetiminden, geçerek
oluştduğundan. Paftasına tersiminde hata bulunmamaktadır. Bir diğer ifade ile sayısal kadastro yapılan
ada parsellerinde 41. maddé uygulaması hata olmadığı için yapılamaz.

2- Kadastro Müdürlüğü tapulama paftasındaki 100 parsel kanal yeri ile fiili kanal
yeri arasında kalan tapulama dışı olan yaklaşık 19.000 M2 lik veya daha fazla alanın Hazine yeri
olarak tapulama dışında kalacak, ancak Mahkeme kararı veya idari yolla tapuya tescilli gerekirken,
Kadastro Kanunu 41. maddé kapsamına alınarak, yeniden mülkiyet yaratan kadastro uygulaması
yapılamaz.

3- Yaka köyü 176 parsel malikinin eski yeri dışında 7243,50 m2 lik yeri karşılığı
bunun 2 katından fazla 14802 m2 alanlı 176 parsel yaratılması Kadastro Kanunun 41. maddesinin
öngördüğü tersim hatası dışında kalan yeni kadastro yapılması anlamına gelen bir hata düzeltilmesi
uygulanması yapılamaz.

7.5.2011 2024/430 Dava Dilekçesi